



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD HALIM IMRON ALIAS HALIM BIN MUHAMMAD SALEH;**
2. Tempat lahir : Tanjung (Kabupaten Tabalong);
3. Umur/ tanggal lahir : 32 Tahun / 25 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Belimbing Raya RT. 002 Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2025 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 16 Januari 2025 Nomor: SP.Kap / 4 / I / RES.1.7/2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 17 Januari 2025 Nomor : SP. Han / 4 / I / RES.1.7. / 2025 sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 05 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 07 Februari 2025 Nomor : B-8/O.3.16/Eoh.1/02/2025 sejak tanggal 06 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 10 Maret 2025 Nomor : 7/Pid.B.Penahanan/2025/PN Tjg sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 10 April 2025 Nomor : PRIN-308/O.3.16/Eoh.2/04/2025 sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Penetapan tanggal 24 April 2025 Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tjg sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025;

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tjg



6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Penetapan Nomor : 44/Pid.B/2025/PN Tjg, tanggal 14 Mei 2025, sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Chandra Saputra Jaya, S.H., dkk dari LBH Pilar Keadilan yang beralamat di Jalan Kupang No.21 RT.03, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tjg tanggal 08 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 24 April 2025 Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tjg tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 24 April 2025 Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tjg tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, alat bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD HALIM IMRON Alias HALIM Bin MUHAMMAD SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP**, sesuai dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MUHAMMAD HALIM IMRON Alias HALIM Bin MUHAMMAD SALEH** dengan **pidana penjara selama pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah KTP An. MUHAMMAD HALIM IMRON Dengan NIK : 6309062512920004;

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD HALIM IMRON Alias HALIM Bin MUHAMMAD SALEH;

- 1 (satu) bilah pisau badik , panjang + 40 (empat puluh) Centimeter, tanpa kompong, hulu terbuat dari kayu warna Coklat yang masih terdapat atau menempel darah;

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos perempuan warna hitam bercak darah bertuliskan DM3 Cloth ESTD MMXXI terdapat robek bekas benda tajam di sebelah kiri adapun baju kaos tersebut dalam keadaan telah dipotong pada saat mendapatkan perawatan oleh tenaga medis di IGD RSUD Haji Badaruddin Kasim;
- 1 (satu) lembar celana panjang perempuan warna Cream bercak darah;
- 1 (satu) lembar Kerudung warna Cream berlumur darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah membaca Permohonan Terdakwa secara tertulis yang telah pula disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang diajukan di persidangan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa, Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-42/O.3.16/Eoh.2/04/2025 tanggal 15 April 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD HALIM IMRON Alias HALIM Bin MUHAMMAD SALEH pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 13.20 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2025, atau setidaknya masih dalam tahun 2025 bertempat di sebuah toko milik Korban HJ. LINA yang beralamat di Pasar Tanjung di Jalan Pelajar RT. 06 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 05.00 wita terdakwa MUHAMMAD HALIM IMRON Alias HALIM Bin MUHAMMAD

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALEH yang saat itu berada dirumahnya berangkat dengan cara berjalan kaki menuju tempat kerjanya di toko milik Korban LINAWATI Alias LINA yang beralamat di Pasar Tanjung di Jalan Pelajar RT. 06 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Setibanya di toko, kemudian terdakwa bersama dengan pekerja yang lainnya langsung membuka toko tersebut dan selanjutnya langsung melakukan pekerjaan dengan cara melakukan pemotongan terhadap ayam-ayam yang ada di toko tersebut, mengingat pekerjaan terdakwa di tempat itu adalah sebagai karyawan pemotong ayam. Kemudian pada sekitar pukul 06.30 wita Korban LINAWATI alias LINA yang merupakan bos dari terdakwa tiba di toko, dan setelah itu korban juga mulai melakukan pekerjaan seperti biasa dengan mengawasi para karyawan yang bekerja toko miliknya tersebut. Sekitar pukul 10.00 wita pada saat terdakwa beserta para pekerja yang lainnya sedang bekerja dengan menunggu pembeli datang, terdakwa yang saat itu sedang posisi duduk di dekat korban mencoba mengajak berbicara (mengobrol) dengan korban LINAWATI Alias LINA, akan tetapi ajakan bicara dari terdakwa saat itu tidak dihiraukan sama sekali oleh korban. Melihat tidak adanya tanggapan dari korban, pada saat itu terdakwa menjadi merasa kesal dan marah, hingga kemudian setelah itu terdakwa langsung meminta izin kepada korban untuk pulang kerumah, yang saat itu ditanggapi oleh korban dengan jawaban sinis dengan mengatakan "bulik haa (pulang saja sana)". Mendengar jawaban sinis dari korban, pada saat itu terdakwa tidak menanggapi lagi dan langsung bergegas untuk pulang kerumahnya. Setibanya terdakwa dirumah, kemudian pada saat itu terdakwa yang masih merasa aneh dan kesal dengan sikap dari korban langsung menghubungi korban LINAWATI Alias LINA via telephone, dimana setelah telephone terhubung selanjutnya terdakwa langsung bertanya kepada korban dengan mengatakan "kenapa pian kada menghirani ulun, ulun ada salah apa lawan pian, kenapa berpandir kasar sama ulun (kenapa kamu tidak menghiraukan saya, saya ada salah apa sama kamu, kenapa kamu berbicara kasar kepada saya), yang saat itu dijawab oleh korban dengan mengatakan "tidak ada". Setelah mendengar jawaban dari korban, terdakwa yang saat itu tidak puas dengan jawaban dari korban langsung menutup telephonnya. Sekitar pukul 13.19 wita setelah selesai beristirahat terdakwa kembali lagi ketempat kerjanya. Setibanya terdakwa di toko, terdakwa kembali melaksanakan pekerjaannya, dimana pada saat bekerja tersebut terdakwa kembali bertemu dengan korban LINAWATI Alias LINA yang saat itu sedang mengasah atau menajamkan 1 (satu) bilah pisau badik, dan setelah korban melihat terdakwa, pada saat itu korban

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tjg



yang sedang mengasah pisau badik langsung berkata kepada terdakwa dengan mengatakan “aku ini lain orangnya amun sudah terserahku, terserahku ai sudah mun handak ampih begawe ampih, ikam ni sedikit-sedikit tersinggung aku kada beurus urusanmu aku handak meurusi keluargaku aja (aku ini beda orangnya, kalau sudah terserahku ya terserahku, kalau mau berhenti bekerja berhenti saja, kamu ini sedikit-sedikit tersinggung orangnya, aku tidak mau mengurus urusanmu, aku mau mengurus keluargaku saja)”, yang mana setelah mendengar perkataan dari korban LINAWATI alias LINA pada saat itu terdakwa langsung mengatakan “ulun ini karyawan pian juga, mestinya pian tanggungjawab juga dengan karyawan (aku ini karyawan kamu juga, mestinya kamu tanggungjawab juga dengan karyawanmu)”, yang kemudian dijawab oleh korban dengan mengatakan “aku kada tahu, urusan itu urusanmu (aku tidak tau itu urusanmu)”. Mendegar jawaban dari korban, saat itu terdakwa hanya diam dan tidak menaggapinya lagi. Setelah terdakwa diam, korban LINAWATI Alias LINA yang saat itu sedang mengasah (menajamkan) pisau badik dan pisau yang lainnya yang digunakan untuk memotong daging ayam kembali mengulang perkataan untuk menasehati dan menegur terdakwa, dimana teguran perkataan-perkataan dari korban yang ditujukan kepada terdakwa pada saat itu telah menyinggung dan membuat marah terdakwa, hingga kemudian setelah korban selesai mengasah (menajamkan) pisau badik serta meletakan pisau badik itu dibawah meja dan kemudian pergi berjalan melewati terdakwa sambil menggerutu (mengomel) memarahi terdakwa, dimana saat itu terdakwa yang merasa kesal dan marah dengan perkataan dari korban tanpa pikir panjang dengan menggunakan tangan kanannya langsung bergegas untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau badik dengan panjang $\pm$ 40 (empat puluh) centimeter tanpa kumpang hulu terbuat dari kayu warna coklat yang saat itu berada dibawah meja. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) bilah pisau badik tersebut, kemudian terdakwa saat itu langsung bergegas menghampiri korban LINAWATI Alias LINA dan langsung menangkap tubuh korban dan langsung menusukan 1 (satu) bilah pisau badik yang dibawanya tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah punggung belakang sebelah kiri korban, hingga mengakibatkan punggung belakang sebelah kiri korban mengalami luka dan tubuh korban juga saat itu terjatuh dengan posisi ditindih oleh terdakwa. Setelah posisi korban dalam keadaan luka dan ditindih oleh terdakwa, terdakwa kembali melakukan penyerangan terhadap korban LINAWATI Alias LINA dengan cara menusukan pisau badik yang dipegangnya itu sebanyak 2 (dua) kali kearah organ vital dada sebelah kiri korban, akan tetapi saat itu berhasil ditangkis dengan menggunakan tangan kiri



dari korban, hingga mengakibatkan lengan kiri korban LINAWATI Alias LINA mengalami luka sayatan. Kemudian setelah serangan dari terdakwa ke arah dada kiri korban hanya mengenai lengan kirinya, selanjutnya terdakwa kembali melakukan penyerangan kepada korban dengan cara menusukan 1 (satu) bilah pisau badik yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan dari korban yang saat itu mengenai bagian perut dari korban LINAWATI Alias LINA. Setelah berhasil mengenai bagian perut dari korban, terdakwa kembali hendak menusukan pisau badik yang dibawanya ke arah anggota badan lain dari korban LINAWATI Alias LINA, akan tetapi upaya dari terdakwa pada saat itu berhasil dicegah oleh Saksi AJIS MAULANA dan Saksi JAINUDDIN ADY yang saat itu berada di lokasi dan langsung meleraikan serta mengamankan terdakwa, hingga kemudian tidak lama berselang warga masyarakat yang sedang berada di lokasi pasar langsung bergegas untuk mengamankan terdakwa dan menolong korban LINAWATI Alias LINA dan membawanya ke rumah sakit, akan tetapi pada saat perjalanan menuju ke Rumah sakit korban LINAWATI alias LINA pada saat itu pada akhirnya dinyatakan telah meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa yang dengan sengaja melakukan penyerangan dengan menusukan 1 (satu) bilah pisau badik dengan panjang $\pm$ 40 (empat puluh) centimeter tanpa kumpang hulu terbuat dari kayu warna coklat ke arah bagian-bagian tubuh vital dari korban LINAWATI mengakibatkan korban LINAWATI pada akhirnya meninggal dunia sebagaimana surat keterangan meninggal dunia nomor : 0044/RSUHBK/400.8.2.6/01/2025 tanggal 16 Januari 2025 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. BADARUDIN KASIM yang dibuat ditandatangani oleh dr. Muhammad Kadhafi NIP. 19810406 201001 1 025 selaku dokter pemeriksa;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : B.06/RSUB/RM/445/I/2025 tanggal 22 Januari 2025 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. BADARUDIN KASIM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Kadhafi NIP. 19810406 201001 1 025 selaku dokter pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang Jenazah Perempuan atas nama LINAWATI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum : Datang dalam keadaan sudah meninggal dunia.
- Pemeriksaan Luar / 1: Lengan atas kiri bagian luar :
- Keadaan Luka
- Luka robek dengan tepi licin, panjang lima centimeter dasar luka lemak.
 - Lengan atas kiri sampai kesiku, luka robek dengan tepi licin, ukuran panjang dua puluh



satu centimeter, dasar luka lemak.

2. Punggung belakang sebelah Kiri :

- Luka robek dengan tepi licin, panjang enam centimeter dasar luka lemak.

3. Perut atas sebelah kiri :

- Luka robek, ukuran kurang lebih tiga centimeter.

4. Kaki kiri dibawah lutut :

- Luka robek, ukuran kurang lebih dua centimeter.

KESIMPULAN

- :- Luka-luka tersebut disebabkan persentuhan dengan benda tajam dan bisa menjadi penyebab kematian.
- Waktu kematian diperkirakan kurang dari satu jam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD HALIM IMRON Alias HALIM Bin MUHAMMAD SALEH pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 13.20 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2025, atau setidaknya masih dalam tahun 2025 bertempat di sebuah toko milik Korban HJ. LINA yang beralamat di Pasar Tanjung di Jalan Pelajar RT. 06 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 05.00 wita terdakwa MUHAMMAD HALIM IMRON Alias HALIM Bin MUHAMMAD SALEH yang saat itu berada dirumahnya berangkat dengan cara berjalan kaki menuju tempat kerjanya di toko milik Korban LINAWATI Alias LINA yang beralamat di Pasar Tanjung di Jalan Pelajar RT. 06 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Setibanya di toko, kemudian terdakwa bersama dengan pekerja yang lainnya langsung

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka toko tersebut dan selanjutnya langsung melakukan pekerjaan dengan cara melakukan pemotongan terhadap ayam-ayam yang ada di toko tersebut, mengingat pekerjaan terdakwa di tempat itu adalah sebagai karyawan pemotong ayam. Kemudian pada sekitar pukul 06.30 wita Korban LINAWATI alias LINA yang merupakan bos dari terdakwa tiba di toko, dan setelah itu korban juga mulai melakukan pekerjaan seperti biasa dengan mengawasi para karyawan yang bekerja toko miliknya tersebut. Sekitar pukul 10.00 wita pada saat terdakwa beserta para pekerja yang lainnya sedang bekerja dengan menunggu pembeli datang, terdakwa yang saat itu sedang posisi duduk di dekat korban mencoba mengajak berbicara (mengobrol) dengan korban LINAWATI Alias LINA, akan tetapi ajakan bicara dari terdakwa saat itu tidak dihiraukan sama sekali oleh korban. Melihat tidak adanya tanggapan dari korban, pada saat itu terdakwa menjadi merasa kesal dan marah, hingga kemudian setelah itu terdakwa langsung meminta izin kepada korban untuk pulang kerumah, yang saat itu ditanggapi oleh korban dengan jawaban sinis dengan mengatakan “bulik haa (pulang saja sana)”. Mendengar jawaban sinis dari korban, pada saat itu terdakwa tidak menanggapi lagi dan langsung bergegas untuk pulang kerumahnya. Setibanya terdakwa di rumah, kemudian pada saat itu terdakwa yang masih merasa aneh dan kesal dengan sikap dari korban langsung menghubungi korban LINAWATI Alias LINA via telephone, dimana setelah telephone terhubung selanjutnya terdakwa langsung bertanya kepada korban dengan mengatakan “kenapa pian kada menghirani ulun, ulun ada salah apa lawan pian, kenapa bepandir kasar sama ulun (kenapa kamu tidak menghiraukan saya, saya ada salah apa sama kamu, kenapa kamu berbicara kasar kepada saya), yang saat itu dijawab oleh korban dengan mengatakan “tidak ada”. Setelah mendengar jawaban dari korban, terdakwa yang saat itu tidak puas dengan jawaban dari korban langsung menutup telephonnya. Sekitar pukul 13.19 wita setelah selesai beristirahat terdakwa kembali lagi ketempat kerjanya. Setibanya terdakwa di toko, terdakwa kembali melaksanakan pekerjaannya, dimana pada saat bekerja tersebut terdakwa kembali bertemu dengan korban LINAWATI Alias LINA yang saat itu sedang mengasah atau menajamkan 1 (satu) bilah pisau badik, dan setelah korban melihat terdakwa, pada saat itu korban yang sedang mengasah pisau badik langsung berkata kepada terdakwa dengan mengatakan “aku ini lain orangnya amun sudah terserahku, terserahku ai sudah mun handak ampih begawe ampih, ikam ni sedikit-sedikit tersinggung aku kada beurus urusanmu aku handak meurusi keluargaku aja (aku ini beda orangnya, kalau sudah terserahku ya terserahku, kalau mau berhenti bekerja berhenti saja,

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu ini sedikit-sedikit tersinggung orangnya, aku tidak mau mengurus urusanmu, aku mau mengurus keluargaku saja)", yang mana setelah mendengar perkataan dari korban LINAWATI alias LINA pada saat itu terdakwa langsung mengatakan "ulun ini karyawan pian juga, mestinya pian tanggungjawab juga dengan karyawan (aku ini karyawan kamu juga, mestinya kamu tanggungjawab juga dengan karyawanmu)", yang kemudian dijawab oleh korban dengan mengatakan "aku kada tahu, urusan itu urusanmu (aku tidak tau itu urusanmu)". Mendegar jawaban dari korban, saat itu terdakwa hanya diam dan tidak menaggapinya lagi. Setelah terdakwa diam, korban LINAWATI Alias LINA yang saat itu sedang mengasah (menajamkan) pisau badik dan pisau yang lainnya yang digunakan untuk memotong daging ayam kembali mengulang perkataan untuk menasehati dan menegur terdakwa, dimana teguran perkataan-perkataan dari korban yang ditujukan kepada terdakwa pada saat itu telah menyinggung dan membuat marah terdakwa, hingga kemudian setelah korban selesai mengasah (menajamkan) pisau badik serta meletakan pisau badik itu dibawah meja dan kemudian pergi berjalan melewati terdakwa sambil menggerutu (mengomel) memarahi terdakwa, dimana saat itu terdakwa yang merasa kesal dan marah dengan perkataan dari korban tanpa fikir panjang dengan menggunakan tangan kanannya langsung bergegas untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau badik dengan panjang $\pm$ 40 (empat puluh) centimeter tanpa kumpang hulu terbuat dari kayu warna coklat yang saat itu berada dibawah meja. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) bilah pisau badik tersebut, kemudian terdakwa saat itu langsung bergegas menghampiri korban LINAWATI Alias LINA dan langsung menangkap tubuh korban dan langsung menusukan 1 (satu) bilah pisau badik yang dibawanya tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah punggung belakang sebelah kiri korban, hingga mengakibatkan punggung belakang sebelah kiri korban mengalami luka dan tubuh korban juga saat itu terjatuh dengan posisi ditindih oleh terdakwa. Setelah posisi korban dalam keadaan luka dan ditindih oleh terdakwa, terdakwa kembali melakukan penyerangan terhadap korban LINAWATI Alias LINA dengan cara menusukan pisau badik yang dipegangnya itu sebanyak 2 (dua) kali kearah organ vital dada sebelah kiri korban, akan tetapi saat itu berhasil ditangkis dengan menggunakan tangan kiri dari korban, hingga mengakibatkan lengan kiri korban LINAWATI Alias LINA mengalami luka sayatan. Kemudian setelah serangan dari terdakwa kearah dada kiri korban hanya mengenai lengan kirinya, selanjutnya terdakwa kembali melakukan penyerangan kepada korban dengan cara menusukan 1 (satu) bilah pisau badik yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali kearah badan dari korban

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tjg



yang saat itu mengenai bagian perut dari korban LINAWATI Alias LINA. Setelah berhasil mengenai bagian perut dari korban, terdakwa kembali hendak menusukan pisau badik yang dibawanya ke arah anggota badan lain dari korban LINAWATI Alias LINA, akan tetapi upaya dari terdakwa pada saat itu berhasil dicegah oleh Saksi AJIS MAULANA dan Saksi JAINUDDIN ADY yang saat itu berada di lokasi dan langsung meleraikan serta mengamankan terdakwa, hingga kemudian tidak lama berselang warga masyarakat yang sedang berada di lokasi pasar langsung bergegas untuk mengamankan terdakwa dan menolong korban LINAWATI Alias LINA dan membawanya ke rumah sakit, akan tetapi pada saat perjalanan menuju ke Rumah sakit korban LINAWATI alias LINA pada saat itu pada akhirnya dinyatakan telah meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa yang melakukan penyerangan dengan menusukan 1 (satu) bilah pisau badik dengan panjang $\pm$ 40 (empat puluh) centimeter tanpa kumpang hulu terbuat dari kayu warna coklat ke arah bagian-bagian tubuh vital dari korban LINAWATI mengakibatkan korban LINAWATI pada akhirnya meninggal dunia sebagaimana surat keterangan meninggal dunia nomor : 0044/RSUHBK/400.8.2.6/01/2025 tanggal 16 Januari 2025 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. BADARUDIN KASIM yang dibuat ditandatangani oleh dr. Muhammad Kadhafi NIP. 19810406 201001 1 025 selaku dokter pemeriksa;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : B.06/RSUB/RM/445/II/2025 tanggal 22 Januari 2025 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. BADARUDIN KASIM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Kadhafi NIP. 19810406 201001 1 025 selaku dokter pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang Jenazah Perempuan atas nama LINAWATI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum : Datang dalam keadaan sudah meninggal dunia.
Pemeriksaan Luar / 1: Lengan atas kiri bagian luar :
Keadaan Luka - Luka robek dengan tepi licin, panjang lima centimeter dasar luka lemak.
- Lengan atas kiri sampai kesiku, luka robek dengan tepi licin, ukuran panjang dua puluh satu centimeter, dasar luka lemak.
2. Punggung belakang sebelah Kiri :
- Luka robek dengan tepi licin, panjang enam centimeter dasar luka lemak.
3. Perut atas sebelah kiri :



- Luka robek, ukuran kurang lebih tiga centimeter.

4. Kaki kiri dibawah lutut :

- Luka robek, ukuran kurang lebih dua centimeter.
- Luka-luka tersebut disebabkan persentuhan dengan benda tajam dan bisa menjadi penyebab kematian;
- Waktu kematian diperkirakan kurang dari satu jam;

KESIMPULAN

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amiril Als. Iril Bin Alm. Alyas, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya nyawa seseorang karena orang lain;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung Saksi yang bernama Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril dan yang menghilangkan nyawa Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril tersebut setahu Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 pukul 13.30 WITA saat Saksi sedang berada dirumah Saksi yang beralamat di Jalan Jend. Basuki Rahmat RT.03, Kelurahan Agung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Saksi mendapatkan kabar dari warga sekitar yang memberitahukan bahwa anak Saksi yang bernama Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril mengalami luka parah;
- Bahwa kemudian Saksi menuju ke tempat Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril berdagang yakni di sebuah toko yang berada di Pasar Tanjung, Kab. Tabalong namun sesampainya Saksi di toko tersebut ternyata Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril sudah dibawa ke rumah sakit namun Saksi juga ada diberitahu warga bahwa Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril tersebut sudah meninggal dunia;



- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mengambil nyawa Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 pukul 13.20 WITA di sebuah toko Hj. Lina yang beralamat di pasar tanjung Jalan Pelajar RT. 6 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat kondisi tubuh Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril di rumah sakit dan setelah jenazah Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril tiba di rumah duka pun, Saksi tidak bisa melihat secara langsung tubuh Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril karena tubuh Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril sudah dipakaikan kain kafan secara menyeluruh;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa adalah pekerja di toko Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril tersebut dan sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa korban Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril tidak tinggal serumah dengan Saksi dan korban Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril sudah punya 2 (dua) anak yang salah satunya masih kecil;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa atau keluarga Terdakwa kepada keluarga korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Saksi dan Terdakwa ada masalah tertentu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ajis Maulana Als. Ajis Bin Alm. Darwin, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya nyawa seseorang karena orang lain;
- Bahwa yang menjadi korban adalah sepupu Saksi yang bernama Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril dan yang menghilangkan nyawa Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril tersebut setahu Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 pukul 13.20 WITA, Saksi sedang mengantarkan barang dagangan ke toko di sekitar tempat kejadian, kemudian Saksi mendengar teriakan orang meminta tolong dari toko Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril dan setelah mendengar suara tersebut Saksi langsung mendatangi sumber suara dan pada saat



itu Saksi sudah melihat korban ditusuk oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam yang dipegang Terdakwa menggunakan tangan kanannya dengan posisi korban terjatuh sambil di piting atau di kuncinya di bagian leher sambil Terdakwa menusuk korban di bagian bawah ketiak sebelah kiri dan pada saat Terdakwa mau menusuk lagi, Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan dibantu warga sekitar dan Saksi Jainuddin Ady Yahya Als. Ady Bin Husni Nafarin, kemudian Saksi langsung menolong korban untuk membawanya ke rumah sakit H. Badaruddin Kasim dan pada saat dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, korban telah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi sempat melihat korban atas nama Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril telentang di lantai toko dan Terdakwa berada diatas tubuh korban yang seingat Saksi, saat itu, nafas korban sudah berat dan korban juga sudah bersimbah darah dan ada luka di bawah ketiak dan perut;

- Bahwa Saksi ada mengambil senjata tajam tersebut dan menjauhkannya dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi membantu Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril dalam mengelola barang dagangan Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril berupa ayam potong;

- Bahwa toko Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril tersebut ada menjual buah dan daging ayam;

- Bahwa senjata tajam yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menusuk Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril adalah pisau yang biasa digunakan untuk memotong daging ayam milik Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril sendiri;

- Bahwa Terdakwa juga merupakan karyawan toko Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril yang seingat Saksi sudah bekerja selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa saat Saksi bersiap membawa korban Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril ke rumah sakit, Terdakwa tidak mencoba melarikan diri;

- Bahwa setahu Sakit, korban atas nama Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril tersebut sempat menikah namun sekarang sudah cerai;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jainuddin Ady Yahya Als. Ady Bin Husni Nafarin, dibawah

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tjg



sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya nyawa seseorang karena orang lain;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril dan yang menghilangkan nyawa Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril tersebut setahu Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 pukul 13.20 WITA Saksi sedang berada di Pasar Tanjung dan persiapan mau pulang ke rumah, kemudian Saksi mendengar teriakan orang meminta tolong dari toko buah yang ada di dekat Saksi dan setelah mendengar suara tersebut Saksi langsung mendatangi sumber suara dan pada saat itu Saksi sudah melihat korban atas nama Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril terjatuh dan Saksi melihat luka robek di bagian tangan kiri korban serta banyak darah yang keluar dari tubuh korban dengan posisi korban di tindih oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa mau menusuk korban lagi, namun Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan dibantu warga sekitar dan Saksi Ajis Maulana Als. Ajis Bin Alm. Darwin kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ajis Maulana Als. Ajis Bin Alm. Darwin langsung menolong korban untuk membawanya kerumah sakit Badaruddin Tanjung dan pada saat dalam perjalanan korban telah meninggal dunia
- Bahwa Saksi sempat melihat korban atas nama Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril telentang di lantai toko dan Terdakwa berada diatas tubuh korban yang seingat Saksi, saat itu, nafas korban sudah berat dan korban juga sudah bersimbah darah dan ada luka di bawah ketiak dan perut;
- Bahwa, Saksi biasa menjaga parkir pribadi di dekat Pasar Tanjung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Saksi dan Terdakwa ada masalah tertentu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Muhammad Rizky Saputra Als. Putra Bin. Yuliansyah, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya nyawa seseorang karena orang lain;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 pukul 20.30 WITA di Belimbing Raya RT.02, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dibelakang rumah warga;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ditangkap karena telah menghilangkan nyawa korban atas nama Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau badik, panjang ± 40 (empat puluh) sentimeter, tanpa kompart, hulu terbuat dari kayu warna coklat yang menyebabkan korban terluka dibagian lengan sebelah kiri, dibawah ketiak sebelah kiri dipunggung sebelah kiri dan diperut;
- Bahwa setelah Saksi melihat *handphone* korban atas nama Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril tersebut, dalam percakapan yang ada di *handphone* korban tersebut, Saksi ketahui antara Terdakwa dan korban sedang ada masalah upah kerja, dimana Terdakwa dipekerjakan oleh korban;
- Bahwa selain itu dalam percakapan yang ada di *handphone* korban tersebut, Terdakwa sempat mengirimkan pesan akan membacok korban atas nama Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril;
- Bahwa pihak kepolisian sempat kesulitan menangkap Terdakwa karena Terdakwa sempat lari ke dalam hutan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa tidak ada mengancam korban tetapi kalau cekcok mulut memang ada atas keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya nyawa seseorang karena orang lain;

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril dan yang menghilangkan nyawa Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Belimbing Raya RT.02, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan menuju tempat Terdakwa bekerja di toko milik korban atas nama Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril yang berada di Pasar Tanjung, Jalan Pelajar RT. 6 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan berjalan kaki dan setelah tiba Terdakwa bekerja seperti biasa yaitu membuka toko dan memotong ayam yang ada di toko dan pada saat itu pukul 06.30 WITA korban datang dan kemudian kami sibuk dengan pekerjaan kami masing-masing;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa selesai bekerja dan duduk-duduk di toko dan pada saat itu Terdakwa merasa aneh dengan sikap korban atas nama Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril yang tidak ada berbicara kepada Terdakwa dan ketika Terdakwa ajak berbicara korban tidak menghiraukan Terdakwa dan ketika itu Terdakwa merasa kesal serta marah dan setelah itu Terdakwa meminta izin kepada korban untuk pulang dan korban menjawab dengan nada tinggi *"bulik haa... (pulang saja sana)"* dan pada saat itu Terdakwa merasa ada masalah apa korban dengan Terdakwa dikarenakan korban tidak memperlakukan anak buahnya yang lain seperti Terdakwa, dan kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa sambil merasa kesal dan marah dimana pada saat tiba dirumah, Terdakwa menghubungi korban dan menanyakan kepada korban apa salah Terdakwa dan sambil berucap di telpon *"kenapa pian kada mehirani ulun, ulan ada salah apa, lawan pian kenapa bepandir kasar sama ulun (kenapa kamu tidak menghiraukan saya ada salah apa dan berbicara kasar kepada saya?)"* kemudian di jawab oleh korban *"tidak ada"* dan kemudian Terdakwa mematikan telpon tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke toko korban untuk bekerja dan sekitar pukul 13.19 WITA Terdakwa tiba di toko dan Terdakwa melihat korban atas nama Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril sedang mengasah atau menajamkan 1 (satu) bilah pisau badik, panjang ± 40 (empat puluh) sentimeter, tanpa kompong, hulu terbuat dari kayu warna coklat dan sambil berkata kepada Terdakwa *"aku ni lain orangnya amun sudah terserahkan,*

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tjg



terserahku ai sudah mun handak ampih begawe ampih, ikam ni sedikit-sedikit tersinggung aku kada beurus urusanmu aku handak meurusi keluargaku aja (aku ini beda orangnya kalau sudah terserahku ya terserahku, kalau mau berhenti bekerja berhenti, kamu ini sedikit-sedikit tersinggung aku tidak mau ngurusin urusan kamu, aku mau mengurus keluargaku saja)” kemudian Terdakwa menjawab “ulun ini karyawan pian juga mestinya pian tanggung jawab jua lawan karyawan (aku ini karyawan kamu juga mestinya kamu tanggung jawab juga dengan karyawan)” dan kemudian di jawab lagi oleh korban “aku kada tahu urusan itu urusanmu (aku tidak tau itu urusan kamu)” dan setelah itu Terdakwa terdiam, kemudian setelah korban selesai mengasah atau menajamkan 1 (satu) bilah pisau badik, panjang ±40 (empat puluh) sentimeter, tanpa kompong, hulu terbuat dari kayu warna coklat tersebut kembali korban mengasah atau menajamkan pisau yang lain sambil mengulang kata-kata yang di ucapkan sebelumnya dan dari situ Terdakwa merasa jengkel dan marah dengan sikap korban dan setelah korban selesai mengasah pisau dan di letakkan di bawah meja kemudian korban lewat di depan Terdakwa dan sambil ngomel-ngomel tidak jelas dan Terdakwa langsung mempunyai niat untuk melukai korban dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau badik, panjang ±40 (empat puluh) sentimeter, tanpa kompong, hulu terbuat dari kayu warna coklat yang di asah sebelumnya dan Terdakwa langsung mendatangi korban dan menangkap korban kemudian Terdakwa tusukkan ke arah punggung belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sambil menindih korban sampai terjatuh dan pada saat posisi Terdakwa di atas korban Terdakwa sayatkan pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk sebelumnya ke bagian lengan kiri sebanyak 2 (dua) kali serta Terdakwa tusuk lagi di bagian perut dan setelah itu Terdakwa di lerai dan di amankan oleh warga sekitar dan ketika Terdakwa di amankan dan mau diserahkan ke kantor polisi Terdakwa langsung melarikan diri dan bersembunyi di sekitar rumah Terdakwa dan tidak lama Terdakwa berhasil di amankan oleh pihak kepolisian Polres Tabalong

- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di toko milik korban atas nama Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril selama sekitar 2 (dua) bulan dan Terdakwa sebelum kejadian belum dibayarkan upahnya oleh korban selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa kenal korban atas nama Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril dari facebook;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tersinggung oleh korban atas nama Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril karena sering dimarahi dan tidak dihiraukan oleh korban serta kan dipecat korban;
- Bahwa korban atas nama Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril tidak ada berkata-kata kasar kepada Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban atas nama Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril tidak ada hubungan asmara;
- Bahwa Terdakwa tahu jika pisau kalau terkena tubuh manusia bisa berbahaya;
- Bahwa Terdakwa ketika menghilangkan nyawa korban atas nama Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril, korban tidak sedang dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi *a de charge*/ Saksi yang meringankan ataupun bukti lain yang dapat meringankannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos perempuan warna hitam bercak darah bertuliskan DM3 Cloth ESTD MMXXI terdapat robek bekas benda tajam di sebelah kiri adapun baju kaos tersebut dalam keadaan telah dipotong pada saat mendapatkan perawatan oleh tenaga medis di IGD RSUD Haji Badaruddin Kasim;
- 1 (satu) lembar celana panjang perempuan warna Cream bercak darah,;
- 1 (satu) lembar Kerudung warna Cream berlumur darah;
- 1 (satu) bilah pisau badik , panjang + 40 (empat puluh) Centimeter, tanpa kompartemen, hulu terbuat dari kayu warna Coklat yang masih menempel darah, dan;
- 1 (satu) Buah KTP An. MUHAMMAD HALIM IMRON Dengan NIK : 6309062512920004;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah H.Badaruddin Kasim yang ditandatangani oleh dr. H. Muhammad Kadhafi Nomor: B.06 / RSUB / RM / 445 / I / 2025, tanggal 22 Januari 2025, menerangkan: Hasil Pemeriksaan: Keadaan umum: Datang dalam keadaan sudah meninggal dunia. Pemeriksaan Luar / Keadaan Luka :

1. Lengan atas kiri bagian luar: - Luka robek dengan tepi licin, panjang lima centimeter dasar luka lemak, - Lengan atas kiri sampai siku, luka robek dengan tepi licin, ukuran panjang dua puluh satu centimeter, dasar luka lemak;
2. Punggung belakang sebelah kiri : - Luka robek dengan tepi licin, ukuran panjang enam sentimeter;
3. Perut atas sebelah kiri : - Luka robek, ukuran kurang lebih tiga centimeter;
4. Kaki kiri bawah lutut : - Luka robek, ukuran kurang lebih dua centimeter.

Kesimpulan : - Luka-luka tersebut disebabkan persentuhan dengan benda tajam dan bisa menyebabkan kematian. - Waktu kematian diperkirakan kurang dari satu jam;

- Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 0044/RSUHBK/400.8.2.6/01/2025 yang ditandatangani oleh dr Muhammad Kadhafi tertanggal 16 Januari 2025 yang menerangkan bahwa seseorang atas nama Linawati telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah H.Badaruddin Kasim pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 pukul 13:45 WITA;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Belimbing Raya RT.02, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan menuju tempat Terdakwa bekerja di toko milik korban atas nama Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril yang berada di Pasar Tanjung, Jalan Pelajar RT. 6 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan berjalan kaki dan setelah tiba Terdakwa bekerja seperti biasa yaitu membuka toko dan memotong ayam yang ada di toko dan pada saat itu

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 06.30 WITA korban datang dan kemudian kami sibuk dengan pekerjaan kami masing-masing;

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa selesai bekerja dan duduk-duduk di toko dan pada saat itu Terdakwa merasa aneh dengan sikap korban atas nama Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril yang tidak ada berbicara kepada Terdakwa dan ketika Terdakwa ajak berbicara korban tidak menghiraukan Terdakwa dan ketika itu Terdakwa merasa kesal serta marah dan setelah itu Terdakwa meminta izin kepada korban untuk pulang dan korban menjawab dengan nada tinggi "*bulik haa... (pulang saja sana)*" dan pada saat itu Terdakwa merasa ada masalah apa korban dengan Terdakwa dikarenakan korban tidak memperlakukan anak buahnya yang lain seperti Terdakwa, dan kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa sambil merasa kesal dan marah dimana pada saat tiba dirumah, Terdakwa menghubungi korban dan menanyakan kepada korban apa salah Terdakwa dan sambil berucap di telpon "*kenapa pian kada mehirani ulun, ulan ada salah apa, lawan pian kenapa bepandir kasar sama ulun (kenapa kamu tidak menghiraukan saya ada salah apa dan berbicara kasar kepada saya?)*" kemudian di jawab oleh korban "tidak ada" dan kemudian Terdakwa mematikan telpon tersebut;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali ke toko korban untuk bekerja dan sekitar pukul 13.19 WITA Terdakwa tiba di toko dan Terdakwa melihat korban atas nama Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril sedang mengasah atau menajamkan 1 (satu) bilah pisau badik, panjang ± 40 (empat puluh) sentimeter, tanpa kompong, hulu terbuat dari kayu warna coklat dan sambil berkata kepada Terdakwa "*aku ni lain orangnya amun sudah terserahku, terserahku ai sudah mun handak ampih begawe ampih, ikam ni sedikit-sedikit tersinggung aku kada beurus urusanmu aku handak meurusi keluargaku aja (aku ini beda orangnya kalau sudah terserahku ya terserahku, kalau mau berhenti bekerja berhenti, kamu ini sedikit-sedikit tersinggung aku tidak mau ngurusin urusan kamu, aku mau mengurus keluargaku saja)*" kemudian Terdakwa menjawab "*ulun ini karyawan pian juga mestinya pian tanggung jawab jua lawan karyawan (aku ini karyawan kamu juga mestinya kamu tanggung jawab juga dengan karyawan)*" dan kemudian di jawab lagi oleh korban "*aku kada tahu urusan itu urusanmu (aku tidak tau itu urusan kamu)*" dan setelah itu Terdakwa terdiam, kemudian setelah korban selesai mengasah atau menajamkan 1 (satu) bilah pisau badik, panjang ± 40 (empat puluh) sentimeter, tanpa kompong,

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hulu terbuat dari kayu warna coklat tersebut kembali korban mengasah atau menajamkan pisau yang lain sambil mengulang kata-kata yang diucapkan sebelumnya dan dari situ Terdakwa merasa jengkel dan marah dengan sikap korban dan setelah korban selesai mengasah pisau dan di letakkan di bawah meja kemudian korban lewat di depan Terdakwa dan sambil ngomel-ngomel tidak jelas dan Terdakwa langsung mempunyai niat untuk melukai korban dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau badi, panjang ±40 (empat puluh) sentimeter, tanpa kompa, hulu terbuat dari kayu warna coklat yang di asah sebelumnya dan Terdakwa langsung mendatangi korban dan menangkap korban kemudian Terdakwa tusukkan ke arah punggung belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sambil menindih korban sampai terjatuh dan pada saat posisi Terdakwa di atas korban Terdakwa sayatkan pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk sebelumnya ke bagian lengan kiri sebanyak 2 (dua) kali serta Terdakwa tusuk lagi di bagian perut dan setelah itu Terdakwa di lerai dan di amankan oleh warga sekitar dan ketika Terdakwa di amankan dan mau diserahkan ke kantor polisi Terdakwa langsung melarikan diri dan bersembunyi di sekitar rumah Terdakwa dan tidak lama Terdakwa berhasil di amankan oleh pihak kepolisian Polres Tabalong;

- Bahwa benar tubuh dan pakaian korban atas nama Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril berupa 1 (satu) lembar celana panjang perempuan warna Cream bercak darah dan 1 (satu) lembar Kerudung warna Cream bersimbah darah karena luka tusuk yang disebabkan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sudah bekerja di toko milik korban atas nama Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril selama sekitar 2 (dua) bulan dan Terdakwa sebelum kejadian belum dibayarkan upahnya oleh korban selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa benar Terdakwa tersinggung oleh korban atas nama Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril karena sering dimarahi dan tidak dihiraukan oleh korban serta akan dipecat korban;
- Bahwa benar korban atas nama Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril tidak ada berkata-kata kasar kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ketika menghilangkan nyawa korban atas nama Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril, korban tidak sedang dalam kondisi mabuk;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Visum et Repertum Nomor: B.06 / RSUB / RM / 445 / I / 2025, tanggal 22 Januari 2025 dari Rumah Sakit Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah H.Badaruddin Kasim yang ditandatangani oleh dr. H. Muhammad Kadhafi, menerangkan: Hasil Pemeriksaan: Keadaan umum: Datang dalam keadaan sudah meninggal dunia. Pemeriksaan Luar / Keadaan Luka :

1. Lengan atas kiri bagian luar: - Luka robek dengan tepi licin, panjang lima centimeter dasar luka lemak, - Lengan atas kiri sampai siku, luka robek dengan tepi licin, ukuran panjang dua puluh satu centimeter, dasar luka lemak;
2. Punggung belakang sebelah kiri : - Luka robek dengan tepi licin, ukuran panjang enam sentimeter;
3. Perut atas sebelah kiri : - Luka robek, ukuran kurang lebih tiga centimeter;
4. Kaki kiri bawah lutut : - Luka robek, ukuran kurang lebih dua centimeter.

Kesimpulan : - Luka-luka tersebut disebabkan persentuhan dengan benda tajam dan bisa menyebabkan kematian. - Waktu kematian diperkirakan kurang dari satu jam;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 0044/RSUHBK/400.8.2.6/01/2025 yang ditandatangani oleh dr Muhammad Kadhafi tertanggal 16 Januari 2025 yang menerangkan bahwa seseorang atas nama Linawati telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah H.Badaruddin Kasim pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 pukul 13:45 WITA;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka, Majelis Hakim dengan berdasarkan pada fakta persidangan diatas memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai



dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” atau ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Muhammad Halim Imron Alias Halim Bin Muhammad Saleh** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2 Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain:

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam teori hukum Pidana dikenal 2 (dua) aliran yaitu teori kehendak (*wils theori*) dan teori pengetahuan (*voorstellings theori*), menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut diatas jelaslah bahwa unsur kesengajaan itu dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat dan apa yang diketahui pada waktu akan berbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan sesuatu kejahatan yang dituju;



Menimbang, bahwa menurut teori hukum terdapat beberapa jenis kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana pelaku sengaja melakukan tindak pidana karena ia benar-benar menghendaki tujuan tindakannya padahal ia tahu perbuatannya tersebut merugikan orang lain;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dimana pelaku dianggap dengan sengaja melakukan tindak pidana cukup dengan mengetahui adanya konsekuensi kerugian yang diderita orang lain
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*) dimana pelaku dianggap dengan sengaja melakukan tindak pidana cukup dengan membayangkan kemungkinan akan adanya kerugian yang diderita apabila ia melakukan tindak pidana itu

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Belimbing Raya RT.02, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan menuju tempat Terdakwa bekerja di toko milik korban atas nama Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril yang berada di Pasar Tanjung, Jalan Pelajar RT. 6 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan berjalan kaki dan setelah tiba Terdakwa bekerja seperti biasa yaitu membuka toko dan memotong ayam yang ada di toko dan pada saat itu pukul 06.30 WITA korban datang dan kemudian kami sibuk dengan pekerjaan kami masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa selesai bekerja dan duduk-duduk di toko dan pada saat itu Terdakwa merasa aneh dengan sikap korban atas nama Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril yang tidak ada berbicara kepada Terdakwa dan ketika Terdakwa ajak berbicara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak menghiraukan Terdakwa dan ketika itu Terdakwa merasa kesal serta marah dan setelah itu Terdakwa meminta izin kepada korban untuk pulang dan korban menjawab dengan nada tinggi *"bulik haa... (pulang saja sana)"* dan pada saat itu Terdakwa merasa ada masalah apa korban dengan Terdakwa dikarenakan korban tidak memperlakukan anak buahnya yang lain seperti Terdakwa, dan kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa sambil merasa kesal dan marah dimana pada saat tiba dirumah, Terdakwa menghubungi korban dan menanyakan kepada korban apa salah Terdakwa dan sambil berucap di telpon *"kenapa pian kada mehirani ulun, ulan ada salah apa, lawan pian kenapa bepandir kasar sama ulun (kenapa kamu tidak menghiraukan saya ada salah apa dan berbicara kasar kepada saya?)"* kemudian di jawab oleh korban *"tidak ada"* dan kemudian Terdakwa mematikan telpon tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali ke toko korban untuk bekerja dan sekitar pukul 13.19 WITA Terdakwa tiba di toko dan Terdakwa melihat korban atas nama Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril sedang mengasah atau menajamkan 1 (satu) bilah pisau badik, panjang ± 40 (empat puluh) sentimeter, tanpa kompong, hulu terbuat dari kayu warna coklat dan sambil berkata kepada Terdakwa *"aku ni lain orangnya amun sudah terserahku, terserahku ai sudah mun handak ampih begawe ampih, ikam ni sedikit-sedikit tersinggung aku kada beurus urusanmu aku handak meurusi keluargaku aja (aku ini beda orangnya kalau sudah terserahku ya terserahku, kalau mau berhenti bekerja berhenti, kamu ini sedikit-sedikit tersinggung aku tidak mau ngurusin urusan kamu, aku mau mengurus keluargaku saja)"* kemudian Terdakwa menjawab *"ulun ini karyawan pian juga mestinya pian tanggung jawab jua lawan karyawan (aku ini karyawan kamu juga mestinya kamu tanggung jawab juga dengan karyawan)"* dan kemudian di jawab lagi oleh korban *"aku kada tahu urusan itu urusanmu (aku tidak tau itu urusan kamu)"* dan setelah itu Terdakwa terdiam, kemudian setelah korban selesai mengasah atau menajamkan 1 (satu) bilah pisau badik, panjang ± 40 (empat puluh) sentimeter, tanpa kompong, hulu terbuat dari kayu warna coklat tersebut kembali korban mengasah atau menajamkan pisau yang lain sambil mengulang kata-kata yang di ucapkan sebelumnya dan dari situ Terdakwa merasa jengkel dan marah dengan sikap korban dan setelah korban selesai mengasah pisau dan di letakkan di bawah meja kemudian korban lewat di depan Terdakwa dan sambil ngomel-ngomel tidak jelas dan Terdakwa langsung mempunyai niat untuk melukai korban dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau badik, panjang ± 40 (empat puluh) sentimeter, tanpa kompong, hulu terbuat dari

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu warna coklat yang di asah sebelumnya dan Terdakwa langsung mendatangi korban dan menangkap korban kemudian Terdakwa tusukkan ke arah punggung belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sambil menindih korban sampai terjatuh dan pada saat posisi Terdakwa di atas korban Terdakwa sayatkan pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk sebelumnya ke bagian lengan kiri sebanyak 2 (dua) kali serta Terdakwa tusuk lagi di bagian perut dan setelah itu Terdakwa di lerai dan di amankan oleh warga sekitar dan ketika Terdakwa di amankan dan mau diserahkan ke kantor polisi Terdakwa langsung melarikan diri dan bersembunyi di sekitar rumah Terdakwa dan tidak lama Terdakwa berhasil di amankan oleh pihak kepolisian Polres Tabalong;

Menimbang, bahwa tubuh dan pakaian korban atas nama Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril berupa 1 (satu) lembar celana panjang perempuan warna Cream bercak darah dan 1 (satu) lembar Kerudung warna Cream bersimbah darah karena luka tusuk yang disebabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah bekerja di toko milik korban atas nama Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril selama sekitar 2 (dua) bulan dan Terdakwa sebelum kejadian belum dibayarkan upahnya oleh korban selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersinggung oleh korban atas nama Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril karena sering dimarahi dan tidak dihiraukan oleh korban serta akan dipecat korban namun korban atas nama Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril tidak ada berkata-kata kasar kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum et Repertum Nomor: B.06 / RSUB / RM / 445 / I / 2025, tanggal 22 Januari 2025 dari Rumah Sakit Umum Daerah H.Badaruddin Kasim yang ditandatangani oleh dr. H. Muhammad Kadhafi, menerangkan: Hasil Pemeriksaan: Keadaan umum: Datang dalam keadaan sudah meninggal dunia. Pemeriksaan Luar / Keadaan Luka :

1. Lengan atas kiri bagian luar: - Luka robek dengan tepi licin, panjang lima centimeter dasar luka lemak, - Lengan atas kiri sampai siku, luka robek dengan tepi licin, ukuran panjang dua puluh satu centimeter, dasar luka lemak;
2. Punggung belakang sebelah kiri : - Luka robek dengan tepi licin, ukuran panjang enam sentimeter;
3. Perut atas sebelah kiri : - Luka robek, ukuran kurang lebih tiga centimeter;
4. Kaki kiri bawah lutut : - Luka robek, ukuran kurang lebih dua centimeter.

Kesimpulan : - Luka-luka tersebut disebabkan persentuhan dengan benda tajam dan bisa menyebabkan kematian. - Waktu kematian diperkirakan kurang dari satu jam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 0044/RSUHBK/400.8.2.6/01/2025 yang ditandatangani oleh dr Muhammad Kadhafi tertanggal 16 Januari 2025 yang menerangkan bahwa seseorang atas nama Linawati telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah H.Badaruddin Kasim pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 pukul 13;45 WITA;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika menghilangkan nyawa korban atas nama Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril, korban tidak sedang dalam kondisi mabuk;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah jelaslah Terdakwa telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban atas nama Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril dengan cara Terdakwa dengan spontan mengambil 1 (satu) bilah pisau badik, panjang ± 40 (empat puluh) sentimeter, tanpa kompartemen, hulu terbuat dari kayu warna coklat yang lalu Terdakwa langsung mendatangi korban dan menangkap korban kemudian Terdakwa tusukkan pisau tersebut ke arah punggung belakang sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sambil menindih korban sampai terjatuh dan pada saat posisi Terdakwa di atas korban, Terdakwa sayatkan pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk sebelumnya ke bagian lengan kiri korban sebanyak 2 (dua) kali serta Terdakwa tusuk lagi di bagian perut yang perbuatan tersebut jelas dapat membahayakan nyawa korban hingga kemudian senyatanya korban atas nama Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "Pembunuhan";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenaran yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa terbukti merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan atau mengalihkan status tahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos perempuan warna hitam bercak darah bertuliskan DM3 Cloth ESTD MMXXI terdapat robek bekas benda tajam di sebelah kiri adapun baju kaos tersebut dalam keadaan telah dipotong pada saat mendapatkan perawatan oleh tenaga medis di IGD RSUD Haji Badaruddin Kasim;
- 1 (satu) lembar celana panjang perempuan warna Cream bercak darah;
- 1 (satu) lembar Kerudung warna Cream berlumur darah;
- 1 (satu) bilah pisau badik, panjang + 40 (empat puluh) Centimeter, tanpa kompartemen, hulu terbuat dari kayu warna Coklat yang masih menempel darah;

Oleh karena selama dalam persidangan terbukti barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan barang hasil dari tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah KTP An. MUHAMMAD HALIM IMRON Dengan NIK : 6309062512920004;

Oleh karena selama dalam persidangan terbukti barang bukti tersebut disita dari Terdakwa maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menjadikan anak-anak korban atas nama Linawati Als. Hj. Lina. Binti Amiril menjadi Piatu;

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Halim Imron Alias Halim Bin Muhammad Saleh** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos perempuan warna hitam bercak darah bertuliskan DM3 Cloth ESTD MMXXI terdapat robek bekas benda tajam di sebelah kiri adapun baju kaos tersebut dalam keadaan telah dipotong pada saat mendapatkan perawatan oleh tenaga medis di IGD RSUD Haji Badaruddin Kasim;
 - 1 (satu) lembar celana panjang perempuan warna *Cream* bercak darah;
 - 1 (satu) lembar Kerudung warna *Cream* berlumur darah;
 - 1 (satu) bilah pisau badik, panjang + 40 (empat puluh) sentimeter, tanpa kompartemen, hulu terbuat dari kayu warna *Coklat* yang masih menempel darah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah KTP An. MUHAMMAD HALIM IMRON Dengan NIK : 6309062512920004;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 oleh kami Diaudin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rimang Kartono Rizal, S.H. dan Nugroho Ahadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rafi'e Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Adam Rifa'i, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Diaudin, S.H.

Nugroho Ahadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rafi'e

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Tjg